



УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Рудаков Д. І., за участю секретаря судового засідання Метеллі Б.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, Скреклі В.В., що погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Багриєм А., у кримінальному провадженні № 62022140110000238 від 30.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів всіх медичних документів (медичних карток стаціонарних та амбулаторних хворих, рентгензнімків, КТ, тощо) на хворого Дубно Андрія Володимировича, 07.08.2002 року народження, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства "ЗОЛОЧІВСЬКА ЦРЛ", що знаходиться за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н, місто Золочів, вул.Павлова академіка, будинок 48.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022140110000238 від 30.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2022 приблизно о 18.00 год. на автодорозі сполученням Київ - Чоп (442 км.+950м.) автомобіль марки "BMW", р.н АІ2127АР, під керуванням водія Удимовича Віталія Петровича, 05.04.2002 р.н., жителя м. Золочів вул. Б.Хмельницького, 5/27, який є військовослужбовцем за контрактом НГУ, в/ч 3007, м.Золочів, рухаючись у напрямку м. Броди, поза межами населеного пункту, неправильно обрав швидкість керованого автомобіля і на звужені смуг руху не справився з керуванням та виїхав через зустрічну смугу руху на узбіччя, де автомобіль перевернувся кілька разів та загорівся.

Унаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля Завалій Ю.Ю., а інші пасажирки Мегеровський Ю.А., Дубно А.В., Білоконь В.В. та водій Удимович В.П. отримали тілесні ушкодження.

Внаслідок отриманих травм, пасажир Дубно А.В. було госпіталізовано у Комунальне некомерційне підприємство "ЗОЛОЧІВСЬКА ЦРЛ", що знаходиться за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н, місто Золочів, вул.Павлова академіка, будинок 48.

Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення судово-медичних експертиз, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх медичних документів, медичних карток стаціонарних та амбулаторних хворих, рентгензнімків (КТ, тощо) на хворого Дубно Андрія Володимировича, 07.08.2002 року народження, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства "ЗОЛОЧІВСЬКА ЦРЛ", що знаходиться за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н, місто Золочів, вул.Павлова академіка, будинок 48.

Слідчий в судове засідання не з'явився, у клопотанні просив проводити судовий

бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові Скrekлі Володимир Володимировича тимчасового доступу оригіналів всіх медичних документів (медичних карток стаціонарних та амбулаторних хворих, рентгензнімків, КТ, тощо) на хворого Дубно Андрія Володимировича, 07.08.2002 року народження, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства "ЗОЛОЧІВСЬКА ЦРЛ", що знаходиться за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н, місто Золочів, вул.Павлова академіка, будинок 48.

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя



Д.І. Рудаков